平江县良益再生资源回收有限公司
“4·8”一般物体打击事故

调

查

报

告

平江县良益再生资源回收有限公司

“4·8”一般物体打击事故联合调查组

2025 年 08 月

目　　录

一、涉事单位基本情况

二、事故应急救援及处置情况

（一）事故发生经过

（二）事故救援过程

（三）善后处理情况

（四）事故报告情况

三、相关单位的安全监管情况

四、事故原因及性质

（一）直接原因

（二）间接原因

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）建议免予责任追究人员

（二）对相关责任人员和单位的处理建议

六、事故防范措施和建议

平江县良益再生资源回收有限公司
“4·8”一般物体打击事故调查报告

2025年4月8日15时许，平江县良益再生资源回收有限公司（以下简称“良益公司”）在违规拆解一辆报废皮卡车过程中发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失122.28万元。

2025年8月15日，收到岳阳市应急和安全生产委员会办公室转发的《核查事故信息》，收悉后，我办高度重视，第一时间安排人员负责核实具体情况，经核查，良益公司2025年4月8日15时许在对一辆报废皮卡车进行违规拆解工作时发生一起物体打击事故，造成1人死亡,事故发生后，良益公司未按规定报告事故情况，漏报事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2025年7月22日，经请示平江县人民政府批准同意，成立了由县纪委监委、县应急管理局、县公安局、县商务局、县总工会和汉昌街道办事处派员组成，并邀请县检察院参与的平江县良益再生资源回收有限公司“4·8”事故调查组（以下简称“事故调查组”），由县应安委办主任、县应急管理局党委书记、局长彭小林同志担任事故调查组组长。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和技术分析，

查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故相关防范措施建议。

经调查认定，平江县良益再生资源回收有限公司“4·8”物体打击事故是一起因违规拆解汽车导致的一般生产安全责任事故，且存在事故漏报行为。

一、涉事单位基本情况

平江县良益再生资源回收有限公司（以下简称良益公司）。类型：有限责任公司（自然人独资），成立于2017年08月31日，取得了平江县市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：91430626MA4M2N964M，注册资本：伍拾万元整；住所：湖南省岳阳市平江县汉昌街道天岳村周里组321号；法定代表人：周锦如；经营范围：废旧物资回收（含金属），废旧机械设备拆解、回收，再生资源综合利用，金属废料和碎屑加工处理，非金属废料和碎屑加工处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司未取得《报废机动车回收拆解企业资质认定证书》。

平江县志光再生资源回收有限公司（以下简称志光公司）。类型：有限责任公司（自然人独资），成立于2014年05月21日，取得了平江县市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：91430626399128136 3，注册资本：伍拾万元整；营业期限：2014年05月21日至2044年05月20日；住所：湖南省平江县城关镇北源村；法定代表人：李志光；经营范围：生产性废铁、

金属、其它废旧物资回收（不含餐饮垃圾回收）（以上项目涉及行政许可的凭许可证经营）。

良益公司与志光公司关系：志光公司法定代表人李志光与良益公司法定代表人周锦如系多年好友关系。由于良益公司无正式员工，无法单独缴纳工伤保险，自2024年10月起，良益公司借用志光公司员工刘欢喜、朱皇辉，其工资及工伤保险费用由良益公司承担，周锦如本人的工伤保险亦由志光公司代缴。在实际经营中，良益公司以志光公司名义对外承接业务。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2025年4月8日14时50分许，良益公司法定代表人周锦如操作抓斗挖掘机，夹住一辆报废皮卡车车厢尾部将其提升悬空。员工刘欢喜、朱皇辉在未悬挂安全警示标志、未对悬空车辆进行可靠支撑的情况下，进入车底拆卸油箱固定螺丝。螺丝拆除后，刘欢喜托举油箱，朱皇辉离开取镰刀准备切割油管。15时整，在朱皇辉返回途中，抓斗挖掘机夹钳突然失稳，皮卡车坠落，砸中刘欢喜。

（二）事故应急救援及处置情况

事故发生后，周锦如立即操作挖掘机移开车辆，并与朱皇辉呼叫刘欢喜，无回应。15时01分，周锦如拨打“120”急救电话和“110”报警电话。15时09分，急救人员与公安民警抵达现场，经医生初步检查，刘欢喜已无生命体征，现场实施心肺复苏后，于15时18分送至平江县中医医院继续抢救。15时40分，刘欢喜经抢救无效

死亡。

（三）善后处理情况

4月11日，周锦如以志光公司名义与死者家属达成善后赔偿协议，先行支付丧葬费等19万元，并约定后续由工伤保险或志光公司赔付死亡赔偿金101.17万元。善后工作已妥善完成。

（四）事故报告情况

事故发现后，良益公司法定代表人周锦如第一时间拨打了“110”报警电话和“120”急救中心电话，平江县公安局天岳派出所及时出警并协助救援，医疗救治期间，事故单位一直在协助伤者医疗救治，积极承担了伤者在医疗救治期间的医疗费，待医院宣布死亡后，积极与死者家属协调善后赔偿事宜，因忙于善后处理及没有建立完善的事故报告制度，对事故缺乏有效的监督和考核，以为只要向公安部门报告就行，事故单位及其主要负责人没有刻意隐瞒已经发生的事故，并积极配合事故调查组调查，但未依据《生产安全事故报告和调查处理条例》向平江县应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，构成事故漏报。

三、相关单位的安全监管情况

汉昌街道办事处，事故单位属地政府，成立了安全生产工作领导小组，并制定了《2025年安全生产监管执法工作计划》，对全街道安全生产各项工作通过“周工作提示”进行安排部署，全年召开了“汉昌街道2025年安全生产工作部署会”“汉昌街道关于开展“九小场所”消防安全专项整治工作部署会”“汉昌街道2025年安全生

产工作研讨会”“安全生产大检查大整治工作部署会”“2025 年安全生产月活动研讨会”“汉昌街道传达市、县有关应急和安全生产工作会议精神”“烟花鞭炮打非治违推进会”等会议；2025 年 3 月 4 日对志光公司进行检查活动，排查出安全隐患 4 条，并严格落实了闭环管理要求；但未对属地未报备的良益公司进行摸底排查、登记建档，并纳入监管。

平江县商务局，事故单位行业主管部门，2023 年聚焦行业规范管理，多次组织召开再生资源回收和汽车拆解领域管理和安全生产工作会议。联合 6 部门印发《平江县建立跨部门跨区域执法联动机制加强风报废机动车回收拆解行业监管工作方案》文件，细化企业安全与规范运营职责，并开展多次安全生产联合执法行动，2025 年 4 月 18 日召开报废机动车回收拆解联合执法监管工作推进会，5 月 13 日联合市监、环保局等单位对相关再生资源回收公司进行执法检查，并移交 1 起涉嫌违反《报废汽车回收管理办法》案件，均严格督促企业落实整改，强化行业管理成效；但未将未进行备案的良益公司纳入监管范围。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

1.在用抓斗挖掘机将皮卡车抬起后，报废皮卡车处于悬空不稳定状态，现场未采取任何刚性支撑等有效安全固定措施，突遇夹钳液压系统压力不足导致夹持力失效导致皮卡车掉落[1]。

[1]《报废机动车回用件拆卸技术规范》GB/T 44727-2024，6.2.4 应依据回用件安装约束关系，按照总成、部件、零件等不同阶次装配单元，由表及里、由高到低分别进行拆卸，并采用稳定支承。高阶装配单元无法进行非破坏性拆卸或无法再使用时，才进行下一阶 装配单元的拆卸。

2.从业人员刘欢喜安全意识淡薄，在未正确佩戴安全帽、未确保作业环境安全的情况下，冒险进入未经固定的悬空重物下方作业。

（二）间接原因及事故有关单位存在的问题

一是企业违法经营。

良益公司未取得报废机动车回收企业资质，违规从事报废机动车回收活动[2]；

二是企业主体责任严重缺失。

1.主体责任意识淡薄，未按规定主动向属地乡镇和行业主管部门履行备案登记义务，导致监管部门无法纳入管理台账，长期脱离属地乡镇和行业主管部门的有效监管。

2.安全管理混乱。企业未制定并落实全员安全生产责任制、未制定安全生产教育培训制度，未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未教育和督促从业人员严格按照使用规则佩戴和使用劳动防护用品作业。

3.安全风险分析和事故隐患排查不到位。企业未建立安全风险分级管控制度和事故隐患排查治理制度；未分析作业过程中各岗位存在的安全风险，未及时排查发现并消除作业过程中的生产安全事故隐患。

三是企业现场管理失控。

作业时法定代表人周锦如虽在现场监督作业，但未发现并制止

2《报废机动车回收管理办法》（国务院令第715号）第五条：国家对报废机动车回收企业实行资质认定制度。未经资质认定，任何单位或者个人不得从事报废机动车回收活动。

从业人员施工时正确站位和正确佩戴劳动防护用品的行为，对作业地点没有实行有效监管，未及时消除生产安全事故隐患，导致事故发生。

（三）、属地乡镇（汉昌街道办事处）对未对未报备的良益公司进行摸底排查、登记建档，并纳入监管。

（四）、行业主管部门（平江县县商务局）未将未进行备案的良益公司纳入监管范围。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）建议免予责任追究人员

1.刘欢喜，男，籍贯江西省铜鼓县，社会自然人，志光公司派至良益公司工作的员工。刘欢喜安全意识淡薄，未正确佩戴劳动防护用品（安全帽），冒险进入被抓斗挖掘机抬起未固定支撑的皮卡车下方进行拆解作业，导致事故发生，其对事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，不予责任追究。

（二）对相关责任人员和单位的处理建议

1.周锦如，男，籍贯湖南省平江县，社会自然人，良益公司法定代表人。作为良益公司主要负责人，在公司未取得报废机动车回收企业资质，违规从事报废机动车回收活动；未按规定主动向属地乡镇和行业主管部门履行备案登记义务；未制定并落实全员安全生产责任制、未制定安全生产教育培训制度，未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未教育和督促从业人员严格按照使用规则佩戴和使用劳动防护用品作业；对作业地点没有实行有效监管，未及时消除生产安全事故隐患，周锦如对事故的发生负管理责任，

建议平江县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》对其依法给予行政处罚。

2.平江县良益再生资源回收有限公司：未取得报废机动车回收企业资质，违规从事报废机动车回收活动；未按规定主动向属地乡镇和行业主管部门履行备案登记义务；未制定并落实全员安全生产责任制、未制定安全生产教育培训制度，未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未教育和督促从业人员严格按照使用规则佩戴和使用劳动防护用品作业；未建立安全风险分级管控制度和事故隐患排查治理制度；未分析作业过程中各岗位存在的安全风险，未及时排查发现并消除作业过程中的生产安全事故隐患对事故的发生负主体责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》对其依法给予行政处罚。

3.汉昌街道办事处：作为属地乡镇，未对属地企业进行摸底排查、登记建档，属地管理职责履行不到位，根据《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款和《湖南省安全生产条例》第六条的规定，对事故的发生负有一定的责任，建议移送县纪委监委进一步调查[3]。

---

3 《中华人民共和国安全生产法》

第九条第二款：乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

第十条第二款规定：国务院交通运输、住房和城乡建设、水利、民航等有关部门依照本法和其他有关法律、行政法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理；县级以上地方各级人民政府有关部门依照本法和其他有关法律、法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。对新兴行业、领域的安全生产监督管理职责不明确的，由县级以上地方各级人民政府按照业务相近的原则确定监督管理部门。《湖南省安全生产条例》

第五条第二款规定：县级以上人民政府住房和城乡建设、交通运输、水利等部门在各自的职责范围内依法对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

第六条规定：乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等各类园区应当明确负责安全生

4.平江县商务局：作为行业主管部门，与乡镇、市场监督管理部门等各注册、备案部门信息共享不畅通，对违规生产企业情况掌握不够，未能实施有效监管，根据《中华人民共和国安全生产法》第十条第二款和《湖南省安全生产条例》第五条第二款的规定，对事故的发生负有一定的责任，建议移送县纪委监委进一步调查。

六、事故防范措施和建议

为深刻吸取事故教训，落实“四不放过”原则，切实做好今后的安全生产工作，防止类似事故发生，提出如下整改措施和建议：

（一）良益公司应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：一是规范资质经营，立即停止无资质报废机动车回收活动，按规定申请资质，未取得资质前妥善处置相关资产，严禁违规经营；二是落实主体责任，加强法律法规学习，健全事故报告、应急预案，主动向属地及行业主管部门备案，接受监管；三是完善安全制度，建立全员安全生产责任制、教育培训制度，配备并督促使用合格劳动防护用品；四是强化风险管控，建立安全风险分级管控制度和隐患排查治理机制，对隐患建档整改并验收。五是加强现场监管，提升管理人员监管能力，全程监督作业，划定作业区域并设置警示标识，严禁无关人员进入。

产监督管理的有关工作机构、人员及其职责，加强安全生产监管能力建设；按照职责对本区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，对负有管理责任的公共设施组织事故隐患排查，落实整治措施；及时向上级人民政府和有关部门报告本区域内的非法生产经营情况、严重安全生产违法行为和重大事故隐患；协助上级人民政府和有关部门或者受其委托查处本区域内的非法生产经营行为、处置发生在本区域内的生产安全事故；按照授权依法履行安全生产监督管理其他职责。

汉昌街道办事处要切实履行属地监管职责，做到如下要求：一是开展企业专项摸排，建立“底数清单”，督促企业备案，对违规企业通报行业主管部门；二是定期开展安全巡查，跟踪隐患整改，联合开展安全宣传，提升企业安全意识；三是建立与行业主管部门的信息共享机制，联合执法处置脱离监管的违规企业。

平江县商务局要切实履行行业监管职责，做到如下要求：一是严格资质审核，开展专项执法，依法查处无资质违规经营企业；二是公开备案要求与流程，建立并更新监管台账，督促未备案企业整改；三是制定监管细则，检查企业安全制度落实情况，组织开展行业安全培训；四是加大现场抽查频次，纠正违规行为，督办重大隐患，指导企业完善风险与隐患管控机制。

平江县良益再生资源回收有限公司

“4·8”一般物体打击事故调查组

2025 年 08 月 25 日

附件：

人员伤亡和直接经济损失表

（一）伤亡人员表

姓名	性别	籍贯	年龄	工种	伤害程度
刘欢喜	男	江西省铜鼓县	60	杂工	死亡

（二）直接经济损失

序号	项目名称	金额
1	赔偿金额	1011787.5 元
2	事故救援	21000
3	其他费用	190000 元
合计	1222787.5 元	